

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אלעזר שטרן
משה סולומון

5902/25/פ

הצעת חוק הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין (ציון זכרם ופועלם), התשפ"ה–2025

פרק א': מטרות החוק ויישומן

מטרות

1. מטרתו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונו, מורשתם ופועלם של הרב יהודה עמיטל, אשר היה ראש הישיבה והמייסד של ישיבת הר עציון, הוגה דעות, איש רוח ומעשה ושר בממשלת ישראל, ושל עמיתו בראשות הישיבה, הרב אהרון ליכטנשטיין, חכם תורה, בעל תואר דוקטור לספרות אנגלית מאוניברסיטת הרווארד, חתן פרס הרב קוק ופרס ישראל לספרות תורנית ומרבניה הבולטים של האורתודוקסיה המודרנית, לציון את זכרם ולהביא לחינוך הדורות הבאים בהתאם לחזונו הדתי-ציוני.

יישום המטרות

2. מטרתו של חוק זה ייושמו בדרך של קיום יום להנצחת הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין ופעילויות חינוכיות-ערכיות במוסדות המדינה, בצבא הגנה לישראל ובבתי הספר, מתן מלגות לתלמידים ומתן תמיכות למוסדות ציבור הפועלים להגשמת מטרות חוק זה, לרבות באמצעות קיום פעילויות ברחבי הארץ, והכול לפי הוראות חוק זה.

פרק ב': מרכז הנצחה ומועצה ציבורית

מועצה ציבורית

3. (א) שר החינוך (להלן – השר) ימנה מועצה ציבורית להנצחת זכרם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין (בחוק זה – המועצה הציבורית).

(ב) המועצה תהיה בת 11 חברים, ואלו הם :

(1) ארבעה חברים עובדי המדינה אשר ישמשו נציגי הממשלה, ובהם נציג משרד ראש הממשלה על פי המלצת ראש הממשלה, נציג משרד החינוך על פי המלצת השר, נציג משרד התרבות והספורט על פי המלצת שר התרבות והספורט ונציג המשרד לשירותי דת על פי המלצת השר לשירותי דת;

(2) נציג צבא הגנה לישראל על פי המלצת שר הביטחון;

(3) נציג הרבנות הראשית לישראל כמשמעותה בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס-1980¹, שייבחר מקרב עובדי הרבנות הראשית לישראל או מקרב חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל כמשמעותה בחוק האמור, והכול לאחר התייעצות עם מועצת הרבנות הראשית לישראל;

(4) נציג הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה בעל מומחיות בתחום מהתחומים הנוגעים למטרות החוק;

(5) נציג הסגל החינוכי במכינה קדם צבאית מוכרת, כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח-2008²;

(6) נציג מועצת תנועות הנוער;

(7) נציג ישיבת "הר עציון" באלון שבות;

(8) ראש הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז או עובד הרשות המקומית האמורה, לפי המלצת ראש הרשות המקומית.

(ג) השר, באישור המועצה הציבורית, ימנה את יושב ראש המועצה מקרב חברי המועצה הציבורית; המועצה הציבורית, באישור השר, תמנה את ממלא מקומו של היושב ראש מקרב חבריה.

(ד) בהרכב המועצה הציבורית יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים ולייצוג של מגוון קבוצות האוכלוסייה.

4. תפקידי המועצה הציבורית:
אלה הם תפקידי המועצה הציבורית:

(1) לייעץ לשר בכל הנוגע ליישום חוק זה ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;

(2) להמליץ לשר על מדיניות ויעדים לעניין הפעילות לפי חוק זה והגברתה;

(3) לייעץ לשר לעניין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985³ (בחוק זה – חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק זה, בין השאר בעניינים אלו:

(א) קיום פעילות בכל הנוגע לזכרם ופועלם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין;

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 90.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 890.

³ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- (ב) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הכנת תוכנית לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים;
- (ג) קיום אירועים;
- (ד) פעילויות הנצחה ומחקר;

(4) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 14(ב), ולהגישה לאישור השר ושר האוצר.

5. החלת דינים חברי המועצה הציבורית שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלו ולעניין פעולותיהם במועצה:

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1980⁴;
- (2) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁵;
- (3) חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁶ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;
- (4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁷;
- (5) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁸ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור.

6. סדרי עבודת המועצה הציבורית (א) המועצה הציבורית תתכנס לפחות פעמיים בשנה, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות השר וחברי המועצה הציבורית.

(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

(ד) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה; החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יכריע יושב ראש המועצה.

(ה) בהיעדרו של יושב ראש המועצה ימלא את מקומו ממלא מקומו הקבוע, לכל עניין לפי חוק זה.

⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 2.
⁵ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.
⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.
⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.
⁸ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

גמול והחזר
הוצאות

7.

חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך חבר המועצה הציבורית שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך יהיה זכאי לתשלום בעד השתתפות בישיבות המועצה בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין ועדות ציבוריות; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

8.

תקופת כהונה,
פקיעת כהונה
והעברה מכהונה

(א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים, ולאחר הפסקה של שלוש שנים, ניתן לשוב ולמנותו ללא יותר משלוש תקופות כהונה רצופות נוספות כאמור.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה הציבורית מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, ולעניין עבירה פלילית, ובלבד שלא יובא בחשבון מידע פלילי אשר במועד המינוי חלפה לגביו תקופת המחיקה כמשמעותה בסעיף 21 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט–2019⁹.

(ג) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או נציג הגוף שהוא מייצג במועצה הציבורית, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה או לעובד או לחבר מועצה של גוף המיוצג במועצה הציבורית.

(ד) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה הציבורית, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה הציבורית כאמור בהוראות סעיף קטן (ב);

(2) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים לכהונתו כחבר המועצה הציבורית;

(3) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

⁹ ס"ח התשע"ט, עמ' 298.

(ה) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה הציבורית, רשאי להעביר את חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית;

(2) הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב) וטרם ניתן מתן פסק דין סופי בעניינו.

(ו) השר לא יפסיק את כהונתו של חבר המועצה הציבורית לפי סעיפים קטנים (ד) או (ה) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

(ז) הפסיק חבר המועצה הציבורית לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר למינוי חבר אחר במקומו בהקדם האפשרי.

ניגוד עניינים 9. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג);

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968¹⁰;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה הציבורית – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה ובין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה הציבורית – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר המועצה הציבורית;

(2) אדם שלחבר המועצה הציבורית יש עניין במצבו הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר המועצה הציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר המועצה הציבורית, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה הציבורית ולא יכהן כחבר מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה הציבורית.

¹⁰ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

(ג) חבר המועצה הציבורית לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה הציבורית כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה הציבורית; היה חבר המועצה הציבורית האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה הציבורית שמונה לפי סעיף 3(א)(8) רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לתפקידי המועצה הציבורית, ולא יראו אותו כמי שנמצא במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

תוקף פעולות 10. קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו של חבר המועצה הציבורית, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

פרק ג': יום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין

יום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין 11. (א) אחת לשנה, ביום ג' בכסלו, יקוים יום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין; ביום זה –

(1) יתקיים טקס זיכרון לרב יהודה עמיטל ולרב אהרון ליכטנשטיין;

(2) בצבא הגנה לישראל יוקדש זמן ללימוד פועלם וחזונם הציוני-דתי של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין;

(3) יתקיים כנס לזכרם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין; הכנס יאורגן על ידי המועצה הציבורית ויידונו נושאים מעולם הציונות והדת ברוח חזונם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין.

(ב) הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין במועדו או במועד סמוך.

(ג) חל ג' כסלו בשבת, יקוים יום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין ביום א' שלאחריו.

פרק ד': פעולות חינוכיות-ערכיות, הנצחה ומלגות

פעולות חינוכיות-ערכיות 12. מוסדות המדינה ובתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין.

13. משרד החינוך יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לשם מחקר בנושאים הקשורים לפועלם ולחזונם הציוני-דתי של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין, לפי כללים שיקבע השר, ובלבד שלא יינתן כפל תמיכה בעבור אותה פעילות או אותן שעות לימוד.

פרק ה': תקציב ותמיכות

14. (א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק זה, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 15 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לשר ולשר האוצר; השר ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.

(ג) מתן תמיכות לפי חוק זה ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע השר, לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

פרק ו': שונות

15. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

16. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹¹, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:

"25. המועצה הציבורית – לפי חוק הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין (ציון זכרם ופועלם), התשפ"ה-2025".

17. השר ידווח לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, בכתב, אחת לשנה, על יישום הוראות החוק בשנה שקדמה למועד הדיווח ובין השאר בעניינים האלה:

(1) איוש המועצה הציבורית ופעילותה;

(2) תקציב המרכז, לרבות מקורות המימון וניצול התקציב;

(3) פעילות המרכז ומוסדותיו.

דברי הסבר

¹¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

מטרתיו של חוק זה להנחיל לדורות את חזונם, מורשתם ופועלם ולציין את זכרם של הרב יהודה עמיטל, מייסד וראש ישיבת הר עציון, הוגה דעות, איש רוח ומעשה, שר בממשלת ישראל ומנהיג ציבור, ושל עמיתו בראשות הישיבה, הרב אהרון ליכטנשטיין, חכם תורה, בעל תואר דוקטור לספרות אנגלית מאוניברסיטת הרווארד, חתן פרס הרב קוק ופרס ישראל לספרות תורנית, ומרבניה הבולטים של האורתודוקסיה המודרנית.

להנצחת דמותם ופועלם של הרבנים יהודה עמיטל ואהרון ליכטנשטיין, מהדמויות ההיסטוריות שעיצבו את תנועת הציונות הדתית ואת מדינת ישראל, יש חשיבות חינוכית עמוקה.

המחוקק הכיר זה מכבר בחשיבות ההנצחה ביחס לדמויות היסטוריות מרכזיות אחרות, וכך נחקקו חוקים שמכוחם הוקמו ופועלים מרכזים חינוכיים המנציחים את פועלם של האישים המרכזיים בתולדות הציונות והמדינה (כדוגמת דוד בן-גוריון, יצחק בן צבי ומנחם בגין) ושל רבנים דוגמת הרבנים הראשיים לישראל, הרב דרוקמן והרב עובדיה יוסף. משכך מוצע לפעול להנצחתם של הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין בדרך של יום ציון לזכרם, הקמת מועצה ציבורית, מתן מלגות ועוד. מוצע כי השר הממונה על ביצוע החוק הוא שר החינוך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)